Suchen ...

Wem steht der Schadensersatz im Mietrecht zu?

Autor: Mathias Voigt

Aktualisiert am: 31/07/2026

Lesezeit: 4 Min.

Fasse diesen Artikel zusammen mit: ChatGPT Perplexity Claude

Zu den Kommentaren

- Anzeige -

Kurz & Knapp

Das Wichtigste zum Schadensersatz im Mietrecht

Für welche Schäden haftet der Mieter beim Auszug?

Der Mieter haftet beim Auszug für alle Schäden, die über die normale Abnutzung hinausgehen, wie z. B. tiefe Kratzer im Boden. Er muss für selbst verursachte, schuldhafte Beschädigungen aufkommen.

Wann muss der Vermieter Schadensersatz zahlen?

Der Vermieter muss Schadensersatz zahlen, wenn durch einen Mangel der Wohnung ein Schaden am Eigentum oder der Gesundheit des Mieters entsteht. Mehr dazu in diesem Abschnitt.

Wie lange hat der Vermieter Anspruch auf Schadensersatz?

Der Vermieter hat nur sechs Monate nach Rückgabe der Wohnung Zeit, seine Ansprüche wegen Schäden an der Mietsache geltend zu machen. Die Rechtsgrundlage erklären wir hier.

Inhaltsverzeichnis

Der Schadensersatz im Mietrecht erklärt

Schadensersatz bedeutet, dass eine Partei die andere für einen **finanziellen Nachteil entschädigen** muss, den sie durch eine Pflichtverletzung verursacht hat. Das Ziel ist es, die geschädigte Person so zu stellen, als wäre der Schaden nie eingetreten.

Im Mietrecht haben sowohl die **Mieter** als auch die **Vermieter Ansprüche auf Schadensersatz** entstehen. Dieser Anspruch entsteht bspw. bei Schäden in der Wohnung oder bei Mängeln, die das Wohnen beeinträchtigen.

Wie lange kann der Vermieter die Schäden geltend machen?

Der Anspruch auf **Schadensersatz** entsteht für **Vermieter** z. B., wenn der Mieter beim Auszug mutwillig das Parkett beschädigt. Der **Betrag** beläuft sich dabei auf die **Höhe der Reparaturkosten**.

Auch **Mieter** können laut Mietrecht **Schadensersatz fordern**. Die **Rechtsgrundlage** dafür legt **§ 536a Abs, 1 BGB** folgendermaßen fest:

> *„Ist ein Mangel im Sinne des § 536 bei Vertragsschluss vorhanden oder entsteht ein solcher Mangel später wegen eines Umstands, den der Vermieter zu vertreten hat, oder kommt der Vermieter mit der Beseitigung eines Mangels in Verzug, so kann der Mieter unbeschadet der Rechte aus § 536 Schadensersatz verlangen.“*

Zum Beispiel: Der Vermieter **repariert eine undichte Wasserleitung nicht**, wodurch die **Möbel des Mieters beschädigt** werden. Der Schadensersatz beläuft sich dabei auf seine zerstörten Möbel.

- Anzeige -

Die Rechtsgrundlage laut § 548 BGB

§ 548 BGB legt für **beide Parteien die Grundlage fest,** bis wann die **Verjährung** beim Schadensersatz im Mietrecht eintritt.

- Für **Vermieter** tritt im Mietrecht die **Verjährung** vom Schadensersatz **nach sechs Monaten** ein. Die **Frist beginnt** ab dem Zeitpunkt, **an dem er die Wohnung zurückerhält –** also zum Beispiel mit der **Schlüsselübergabe**.
- Steht beim Schadensersatzanspruch der **Mieter** gegen den Vermieter, tritt die **Verjährung ebenfalls nach sechs Monaten** ein. Hier **beginnt die Frist** jedoch nach der **Beendigung des Mietverhältnisses**.

Wann kann der Mieter laut Gesetz Schadensersatz fordern?

Diese **Verjährungsfrist** kann jedoch **unterbrochen** werden. Eine **Hemmung der Verjährung** vom Schadensersatz im Mietrecht bedeutet, dass der Zeitraum, in dem die Unterbrechung andauert, **nicht in die Verjährungsfrist eingerechnet** wird. Die Frist wird beispielsweise unterbrochen, wenn **Mieter und Vermieter ernsthaft über den Schaden und den Ausgleich verhandeln**.

Feststellungsklage: Im Mietrecht den Schadensersatz gerichtlich festlegen

Droht die **Verjährungsfrist abzulaufen**, obwohl die **genaue Schadenshöhe noch unklar** ist, können beide Parteien eine **Feststellungsklage** einreichen.

Mit dieser Klage wird **nicht die Zahlung einer Summe gefordert**, sondern die **gerichtliche Feststellung**, dass die Gegenseite grundsätzlich **zum Ersatz des Schadens verpflichtet** ist. Die Einreichung der Klage **hemmt die Verjährung** und **sichert den Schadensanspruch**.

Die Frist für den Antrag auf Schadensersatz – wenn es Vermieter gegen Mieter steht – beträgt nach dessen Auszug sechs Monate.

Zum Beispiel: Der Vermieter stellt nach dem Auszug des Mieters fest, dass Anzeichen für einen **Wasserschaden** vorliegen. Das **volle Ausmaß** kann jedoch nur durch ein **langwieriges Gutachten geklärt** werden. Das Gericht regelt bei der Feststellungsklage, dass der Mieter für den Schaden haftet. Die **genaue Höhe der Kosten** wird erst **später**, nach Vorliegen des Gutachtens, **bekannt**, ohne dass die Verjährung ein Problem darstellt.

- Anzeige -

Ist ein fiktiver Schadensersatz im Mietrecht möglich?

In einem **Urteil vom 29.04.2023** bestätigte der **Bundesgerichtshof**, dass der **fiktive Schadensersatz** im Mietrecht in jedem Fall **weiterhin zulässig** ist (Az. VIII ZR 211/22).

In der Praxis bedeutet das, dass zum Beispiel ein **Vermieter den Geldbetrag verlangen darf**, der laut Kostenvoranschlag eines Fachbetriebs für die Beseitigung eines Schadens notwendig wäre, **ohne die Reparatur umgehend durchzuführen**.

Schadensersatz: Beeinflusst eine fristlose Kündigung das Mietrecht?

Es besteht also die **Möglichkeit zu wählen**, ob die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands verlangt wird oder der dafür erforderliche Geldbetrag.

Besteht das Recht auf den Schadensersatz auch bei fristloser Kündigung?

Ja, Betroffene bekommen **auch** den **Schadensersatz**, wenn eine **fristlose Kündigung ausgesprochen** wurde, **sofern** diese Kündigung des Mietvertrags **berechtigt** ist.

> Eines der **BGH-Urteile** zum Thema Mietrecht und Schadensersatz **(Az. VIII ZR 191/12)** zeigt, dass je nach Situation sogar bei einer **ursprünglich ungültigen fristlosen Kündigung** der Anspruch auf **Schadensersatz bestehen bleibt**. Im Falle dieses Prozesses wies die fristlose Kündigung des Mieters einen Formfehler auf und wurde somit ungültig.
>
> Der **Grund der Kündigung** war, dass der Vermieter sich **nicht** um die **Beseitigung eines Schimmelbefalls gekümmert** hat. Der BGH entschied, dass der Anspruch auf Schadensersatz bestehen bleibt, da der **Vermieter trotz Aufforderung seiner Pflicht nicht nachging**. Laut BGH kann er sich daher nicht auf einen späteren Formfehler des Mieters berufen, um der Zahlung von Schadensersatz zu entgehen.

Teilen auf:

Weitere Ratgeber

- Eigenbedarfskündigung: Wann ist Schadensersatz möglich?